

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1366 -
1367/2531

นายเฉลิม ศรีประเสริฐ กับพวก

โจทก์

นายอนันต์ ฤทธิกุล กับพวก

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ

ผู้คัดค้าน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามเงินทุน

กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ ฤทธิกุล ที่ 1 นายวิรัตน์ ธร

รมสฤษฎ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ แกลงคัดค้าน(อันดับ 67)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกนายอนันต์ฤทธิ
กุลผู้ร้องสำนวนแรกว่าผู้ร้องที่1นายวิรัตน์ ธรรมสฤษฎ์ ผู้ร้องสำนวนหลังว่า ผู้ร้องที่
2

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องมีข้อความเกี่ยวพันกันว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้มีหนังสือที่ ยธ 0305/2475 ลงวันที่ 3เมษายน 2528 และหนังสือที่ ยธ

0305/2476 ลงวันที่ 3 เมษายน 2528 ยืนยันให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดคอร์ทีนาหมายเลขทะเบียน 8ข-5047 แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากส่งไม่ได้ให้ชำระราคา 69,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัด (14 มกราคม 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในต้นเงินดังกล่าว กับชำระค่าเสียหายเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,663 บาทนับแต่เดือนธันวาคม 2526 จนกว่าจะส่งมอบรถยนต์หรือชำระค่ารถยนต์เสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องทั้งสอง ได้รับหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2528 ผู้ร้องทั้งสองจึงร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ดังกล่าวว่า ผู้ร้องที่ 1 ไม่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดคอร์ทีนา เลขที่ 10444/9 หมายเลขทะเบียน 8ข-5047 และรับมอบรถยนต์คันดังกล่าวจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามเงินทุน จำกัด จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ใช้กลฉ้อฉลให้ผู้ร้องที่ 1 ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือสัญญาเช่าซื้อ โดยยังมิได้กรอกข้อความและส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้ผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันผู้ร้องที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ใช้กลฉ้อฉลให้ผู้ร้องที่ 2 ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกัน โดยยังมิได้กรอกข้อความและมิได้ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,63)

ผู้ร้องทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ผู้ร้องทั้งสองไม่หาหลักประกันมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 49,63)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้ร้องทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึง
วันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้น ให้ยก
คำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้ร้องทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึง
วันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้น ให้ยก
คำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ